Соглашение
об условиях размещения информации, изображений, объектов авторского права и иных результатов интеллектуальной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение об условиях размещения информации, изображений, объектов авторского права и иных результатов интеллектуальной деятельности (далее – Соглашение) является юридически обязательным соглашением между Пользователем и АНО «Центр 800» (далее – Владелец Сайта) и определяет условия размещения Пользователями на сайте в сети Интернет по адресу: https://nn- creative.ru/ (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем Соглашения, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия) (далее – Сайт) информации, изображений, объектов авторского права и смежных прав, иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (далее – Объекты), а также соответствующие права, обязанности и ответственность Пользователей и Владельца Сайта.

1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента размещение на Сайте каких-либо Объектов. Размещение Пользователя Объектов на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока.

1.3. Соглашение является открытым и общедоступным документом и может быть изменено и/или дополнено Владельцем Сайта в одностороннем порядке без какого- либо специального уведомления. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://nn-creative.ru/. Владелец Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия Пользователя с Соглашением или его изменениями и/или дополнениями, Пользователь обязан отказаться от размещения на Сайта Объектов, а также направить уведомление Владельцу Сайта об удалении из разделов Сайта ранее размещенных им Объектов по адресу электронной почты info@nn-creative.ru.

1.4. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Соглашения, Пользователь и Владелец Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. Если одно или несколько положений Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

1.5. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц) так же, как и Объекты (в том числе статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения), принадлежащие или исходящие от третьих лиц (Объекты третьих лиц), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемые в соответствии с международным и российским законодательством. Права на использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать Пользователям Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим указанные объекты на Сайте без непосредственного участия Владельца Сайта.

2. Размещение Объектов в разделах Сайта

2.1. Размещая Объекты на Сайте, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом особенностей архитектуры и функционала Сайта.

2.2. В процессе размещения Объектов в разделах Сайта Пользователи обязаны соблюдать действующее российское и международное законодательство, а также размещать только такие Объекты, которая соответствует Соглашению, а также признанным этическим нормам и принципам морали, в том числе относящимся к таковым по мнению Владельца Сайта.

2.3. При загрузке и размещении Объектов в разделах Сайта, Пользователь подтверждает, что действует на законных основаниях, обладает всеми необходимыми правами и не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих лиц и действующее международное и российское законодательство, в том числе законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

2.4. Пользователь обязан:

2.4.1. не размещать в разделах Сайта Объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;

2.4.2. перед размещением Объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, фотографиями) предварительно оценивать законность их размещения;

2.4.3. не загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любые Объекты, которые:

2.4.3.1. содержат угрозы, призывы к насилию, в том числе скрытые, одобрение и поощрение насильственных действий, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;

2.4.3.2. нарушают права несовершеннолетних лиц;

2.4.3.3. являются вульгарной или непристойной информацией, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;

2.4.3.4. содержат сцены бесчеловечного обращения с животными;

2.4.3.5. содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

2.4.3.6. пропагандируют и/или способствуют разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, по признакам отнесения к определенным полу, ориентации, а также по иным индивидуальным признакам и особенностям человека (включая вопросы его здоровья);

2.4.3.7. содержат экстремистские материалы;

2.4.3.8. пропагандируют преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;

2.4.3.9. содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

2.4.3.10. содержат рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

2.4.3.11. потенциально могут привести к совершению противоправных действий;

2.4.3.12. нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.

2.5. Кроме своих собственных Объектов, Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Объекты других лиц при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.

2.6. Пользователь предоставляет Владельцу Сайта исключительное право на условиях простой (неисключительной) лицензии использовать на безвозмездной основе размещенные на Сайте и принадлежащие ему на законных основаниях Объекты в целях обеспечения Владельцем Сайта функционирования Сайта и осуществления мероприятий в рамках событийной программы Нижнего Новгорода. Исключительное право предоставляется на срок размещения Объектов на Сайте и распространяет свое действие на территории всего мира. Владелец Сайта вправе передавать права, указанные в настоящем пункте третьим лицам.

2.7. Любое использование Объектов, размещенных на Сайте, кроме разрешенного в Соглашении или в случае наличия явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, запрещено.

3. Ответственность за размещение Объектов в разделах Сайта

3.1. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за любые Объекты, которые размещает на Сайте. Нарушение Пользователем Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско- правовую, административную и уголовную ответственность.

3.2. Владелец Сайта предоставляет техническую возможность его использования Пользователями, не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие Пользователей или любых других лиц в отношении использования Сайта или размещение Пользователями Объектов в разделах Сайта.

3.3. В информационной системе Сайта отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические контроль действий Пользователей по размещению Объектов в разделах Сайта. Владелец Сайта не обязан заниматься предварительной модерацией Объектов, размещенных Пользователями в разделах Сайта, и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к Владельцу Сайта в установленном порядке.

3.4. Ни при каких обстоятельствах Владелец Сайта или его представители не несут ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с размещением Объектов Пользователями в разделах Сайта, к которым какие-либо лица получили доступ с помощью Сайта, или любое нарушение действующего законодательства, допущенное Пользователем при размещении Объектов на Сайте или в связи с таковым размещением, даже если Владелец Сайта предупреждал или указывал на возможность такого вреда.